

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 1 de diciembre de 2025

P.I.E. N° 12/2025-2026

Excmo.

Lic. Rodrigo Paz Pereira

PRESIDENTE DE BOLIVIA

Presente. -



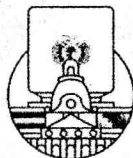
Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, remitimos a su autoridad la Petición de Informe Escrito presentada por el Senador Sichard Hans Soraide Castedo, quien solicita al Señor Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, para que a través de la Empresa Boliviana de Aviación – BoA y de la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC, responda el cuestionario adjunto y lo remita en el plazo de los quince días hábiles que fija el Artículo 143 del mencionado Reglamento.

Con este motivo, reiteramos nuestras más distinguidas consideraciones de estima y respeto.


Sen. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

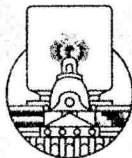

Sen. Yasmín Estívariz Villarroel
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES



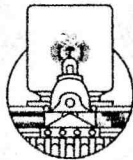
PETICIÓN DE INFORME ESCRITO

El suscrito Senadora Nacional, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 17 del Art. 158 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, así como los Arts. 141 al 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicita la siguiente Petición de Informe Escrito dirigida al Señor Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a fin de que, por intermedio de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BOA) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), remita información detallada sobre la estructura tarifaria aplicada a los vuelos hacia y desde el Departamento de Pando, conforme el siguiente detalle:

1. Informe detalladamente si Boliviana de Aviación BOA ha cumplido con el Régimen Tarifario establecido en los Arts. 42 al 49 de la Ley N° 165, demostrando que las tarifas aplicadas en la ruta La Paz–Cobija–La Paz reflejan los costos reales de operación del servicio, conforme exige el Art. 45.a). Adjunte memoria de cálculo, estructura de costos y documentación de respaldo.
2. Informe detalladamente si BOA ha establecido periodos tarifarios conforme al Art. 43 de la Ley N° 165, indicando si los ajustes de tarifas en la ruta hacia Pando responden a variaciones significativas de costos operativos debidamente acreditadas. Adjunte informes técnicos comparativos de los últimos cinco (5) años.
3. Informe detalladamente si BOA aplica mecanismos de regulación tarifaria basados en eficiencia, calidad y seguridad, conforme al Art. 44 de la Ley N° 165, y si dichos elementos fueron considerados para fijar las tarifas vigentes hacia el Departamento de Pando. Adjunte documentación técnica y administrativa.
4. Informe detalladamente si BOA ha aplicado los principios de solidaridad tarifaria establecidos en los Arts. 45.b y 49 de la Ley N° 165, considerando la condición amazónica, fronteriza y de difícil conectividad del Departamento de Pando. Adjunte normativa interna y estudios socioeconómicos utilizados



5. Informe detalladamente si BOA ha cumplido con los Arts. 46 y 47 de la Ley N° 165, demostrando que las tarifas aplicadas a Pando garantizan eficiencia económica y suficiencia financiera, sin excedentes injustificados. Adjunte análisis financiero, cálculo del costo por asiento-kilómetro y estudios de sostenibilidad
6. Informe detalladamente si la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en aplicación del Art. 121 incisos h), i), j) y k) de la Ley N° 2902, ha requerido a BOA la estructura de costos, estados financieros, auditorías o información técnica relacionada con la fijación tarifaria aplicada a la ruta La Paz–Cobija–La Paz. Adjunte resoluciones, dictámenes y respaldo
7. Informe detalladamente si la DGAC, de acuerdo al Art. 121 de la Ley N° 2902, ha identificado posibles prácticas restrictivas de competencia o situaciones tarifarias abusivas en la ruta hacia Pando, considerando que BOA opera como principal proveedor del servicio. Adjunte informes regulatorios
8. Informe detalladamente si la DGAC ha verificado el cumplimiento de los estándares de eficiencia y calidad del servicio previstos en el Art. 121.h de la Ley N° 2902, y si dichas verificaciones inciden en los costos operativos utilizados por BOA para fijar tarifas en la ruta hacia Pando. Adjunte informes de inspección y auditorías técnicas
9. Informe detalladamente si la DGAC ha ejercido la facultad prevista en el Art. 121.k de la Ley N° 2902 para requerir a BOA la estructura detallada de costos operativos de los vuelos hacia Pando, incluyendo combustible, tripulación, mantenimiento, tasas aeroportuarias, seguros y costos de navegación. Adjunte información solicitada y recibida.
10. Informe detalladamente si el Ministerio de Obras Públicas, como cabeza de sector, ha instruido a BOA y DGAC el cumplimiento de los principios de



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

calidad, eficiencia, protección al usuario y libre competencia establecidos en el Art. 121 de la Ley N° 2902, respecto a la fijación tarifaria en rutas de integración nacional como Pando. Adjunte resoluciones ministeriales, instructivos o lineamientos.

Es cuanto solicita para fines consiguientes y en estricta sujeción a las prerrogativas constitucionales y legales comprendidas en las normas expuestas ut supra, a las que debe responderse dentro del plazo establecido por el Art. 143 de la Cámara de Senadores (15 días hábiles), reservándose la facultad de solicitar más información complementaria en caso de que los datos proveídos sean parciales, incompletos, imprecisos o no claros.

La Paz, 27 de noviembre de 2025



Richard H. Soraide Castro
SENADOR NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Cc.Arch.

Adj. fjs.



MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



La Paz, 06 MAR 2026
MINPR/VCPL/DGGSL-0240-CAR/26

Señor
Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Presente. -



REF.: PETICIÓN DE INFORME ESCRITO N° 12/2025-2026

De mi mayor consideración:

Por instrucción del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia – Rodrigo Paz Pereira, cumplo con remitir a **fojas cinco (5)** nota con Cite: MOPSV/DESP N° 0142/2026 de fecha 27 de febrero de 2026, suscrita por Mauricio Zamora Liebers – Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y **un (1) Cd.** a través de la cual responde a la **Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 12/2025-2026**, solicitada a través de su Presidencia, con el objeto de que la misma sea puesta en conocimiento del Senador Sichard Hans Soraide Castedo peticionante.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Wilson P. Santamaría Ch.
VICEMINISTRO DE COORDINACIÓN
POLÍTICA Y LEGISLATIVA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



E-MINPR/2026-08097

WSC/OGG/mcf
Adj. Lo indicado
c.c. Archivo



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Zona Central - Calle Ayacucho Esq. Potosí
Teléfonos: +591 (2) 2184178



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA

La Paz, 27 FEB 2026
MOPSV/DESP N° 0142 /2026



Señor:
Rodrigo Paz Pereira
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente. -

REF.: RESPUESTA A LA PETICIÓN DE INFORME ESCRITO N° 12/2025 - 2026

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción 008/2025-2026 de fecha 08 de diciembre de 2025, con sello de recepción de 09 de diciembre de 2025, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito - P.I.E. N°: 12/2025-2026 de fecha 01 de diciembre de 2025, enviada por el Senador: Diego E. M. Ávila Navajas, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Informe detalladamente si Boliviana de Aviación BOA ha cumplido con el Régimen Tarifario establecido en los Arts. 42 al 49 de la Ley N° 165, demostrando que las tarifas aplicadas en la ruta La Paz-Cobija-La Paz reflejan los costos reales de operación del servicio, conforme exige el Art. 45.a). Adjunte memoria de cálculo, estructura de costos y documentación de respaldo.

Respuesta 1. - De acuerdo con la información proporcionada por Boliviana de Aviación, a través de nota OB.GG.NE.979/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025, se tiene lo siguiente:

"El artículo 42 de la Ley N°165, establece que el régimen tarifario será de aplicación general y obligatoria para todos los servicios públicos de transporte regular y no regular que ser definido por la autoridad competente de los niveles central, departamental y municipal en el ámbito de su jurisdicción. Las tarifas de transporte internacional se regirán en cumplimiento de los acuerdos Internacionales.

En ese sentido, Boliviana de Aviación cumple a cabalidad el régimen tarifario definido por la autoridad competente (correspondiendo a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT), mediante Resolución Administrativa Regulatoria TR No. 0051/2009, Resolución Administrativa Regulatoria TR No. 0060/2009 (adjunto en ANEXO)."

2. Informe detalladamente si BOA ha establecido periodos tarifarios conforme al Art. 43 de la Ley N° 165, indicando si los ajustes de tarifas en la ruta hacia Pando responden a variaciones significativas de costos operativos debidamente acreditadas. Adjunte informes técnicos comparativos de los últimos cinco (5) años.

Respuesta 2. - De acuerdo con la información proporcionada por Boliviana de Aviación, a través de nota OB.GG.NE.979/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025, se tiene lo siguiente:

"El Artículo 43 de la Ley N°165, establece que cada autoridad competente del nivel central, departamental y municipal de acuerdo al ámbito de sus competencias, establecerá un periodo tarifario en función a costos reales de operación, pero además en función a factores de eficiencia;

www.oopp.gob.bo
Av. Mariscal Santa Cruz - esq. Calle Oruro
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz
Telf: (591-2)- 2119999 - 2156600
La Paz - Bolivia

4



calidad y seguridad, medidos a través del cumplimiento de metas que vayan en beneficio de las usuarias y los usuarios.

Boliviana de Aviación aplica los periodos tarifarios definidos por la autoridad competente en el marco de lo establecido en el Art. 43 de la Ley N° 165.”.

3. Informe detalladamente si BOA aplica mecanismos de regulación tarifaria basados en eficiencia, calidad y seguridad, conforme al Art. 44 de la Ley N° 165, y si dichos elementos fueron considerados para fijar las tarifas vigentes hacia el Departamento de Pando. Adjunte documentación técnica y administrativa.

Respuesta 3. - De acuerdo con la información proporcionada por Boliviana de Aviación, a través de nota OB.GG.NE.979/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025, se tiene lo siguiente:

“El artículo 44 de la Ley N° 165, establece que los mecanismos de regulación tarifaria para los sectores del transporte, busquen incorporar elementos de ajuste tarifario en función a costos reales de operación, pero además en función a factores de eficiencia, calidad y seguridad, medidos a través del cumplimiento de metas que vayan en beneficio de las usuarias y los usuarios

Boliviana de Aviación cumple a cabalidad los mecanismos de regulación tarifaria definidos por la autoridad competente, según lo mencionado.”.

4. Informe detalladamente si BOA ha aplicado los principios de solidaridad tarifaria establecida en los Arts. 45.b y 49 de la Ley N° 165, considerando la condición amazónica, fronteriza y de difícil conectividad del Departamento de Pando. Adjunte normativa interna y estudios socioeconómicos utilizados.

Respuesta 4. - De acuerdo con la información proporcionada por Boliviana de Aviación, a través de nota OB.GG.NE.979/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025, se tiene lo siguiente:

“El artículo 45 b. de la Ley N° 165, establece que el régimen tarifario atenderá los principios de solidaridad y compensación, de manera que se incluyan regímenes tarifarios diferenciados según segmentos poblacionales.

Asimismo, el artículo 49 de la Ley N° 165, establece lineamientos de tarifas solidarias o especiales, mencionando que las autoridades competentes en coordinación con los operadores y administradores de infraestructura, promoverán políticas públicas basadas en principios de solidaridad destinadas a mejorar el acceso al transporte público, mientras no se comprometa la viabilidad financiera de los operadores.

Boliviana de Aviación aplica los principios de solidaridad y compensación, estableciendo regímenes tarifarios diferenciados para menores de edad y para adultos mayores cumpliendo lo definido por la autoridad competente, según lo establecido en el Art. 45 b. de la Ley N° 165. Asimismo, BOA cuenta con un programa de ayuda social que beneficia a personas con enfermedades, o necesidades especiales, otorgándoles transporte aéreo libre o diferenciado para la realización de sus tratamientos médicos, entre ellos niños y personas adultas con cáncer entre otras enfermedades.”.

5. Informe detalladamente si BOA ha cumplido con los Arts. 46 y 47 de la Ley N° 165, demostrando que las tarifas aplicadas a Pando garantizan eficiencia económica y suficiencia financiera, sin excedentes injustificados. Adjunte análisis financiero, cálculo de costos por asiento-kilometro y estudios de sostenibilidad.

Respuesta 5. - De acuerdo con la información proporcionada por Boliviana de Aviación, a través de nota OB.GG.NE.979/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025, se tiene lo siguiente:





“El artículo 46 y 47 de la Ley N° 165, establecen que las tarifas a ser aplicadas por los operadores de transporte y administradores de infraestructura deben cubrir la estructura real de los costos eficientes para la sostenibilidad de sus operaciones.

Al respecto, Boliviana de Aviación viene trabajando con la ATT la estructura real de los costos para la generación de un nuevo tarifario, mientras tanto, cumple con las tarifas establecidas por la autoridad competente.”

6. Informe detalladamente si la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en aplicación del Artículo 121 incisos h), i), j) y k) de la Ley N° 2902, ha requerido a Boa la estructura de costos, estados financieros, auditorias o información técnica relacionada con la fijación tarifaria aplicada a la ruta La Paz-Cobija-La Paz. Adjunte resoluciones, dictámenes y respaldo.
7. Informe detalladamente si la DGAC, de acuerdo al Art. 121 de la Ley N° 2902, ha identificado posibles prácticas restrictivas de competencia o situaciones tarifarias abusivas en la ruta hacia Pando, considerando que BOA opera como principal proveedor del servicio. Adjunte informes regulatorios.
8. Informe detalladamente si la DGAC ha verificado el cumplimiento de los estándares de eficiencia y calidad del servicio previstos en el Art. 121.h de la Ley N° 2902, y si dichas verificaciones inciden en los costos operativos utilizados por BOA para fijar tarifas en la ruta hacia Pando. Adjunte informes de inspección y auditorias técnicas.
9. Informe detalladamente si la DGAC ha ejercido la facultad prevista en el Art. 121.k de la Ley N° 2902 para requerir a BOA la estructura detallada de costos operativos de los vuelos hacia Pando, incluyendo combustible, tripulación, mantenimiento, tasas aeroportuarias, seguros y costos de navegación. Adjunte información solicitada y recibida.

Respuesta 6, 7, 8 y 9. - De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC, a través de Nota Interna DGAC/DTA/SAC/NI-0185/25 de fecha 23 de diciembre de 2025, se tiene lo siguiente:

“Posterior a la revisión integral de los puntos 1 al 10 contenido en la referida Petición de Informe Escrito, esta Dirección General establece que la totalidad de los requerimientos formulados corresponden a materias de regulación, fiscalización, control tarifario, análisis de costos, verificación de eficiencia económica, evaluación de practicas tarifarias y protección al usuario, competencias que no corresponden ala DGAC, sino que se encuentran expresamente atribuidas a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, conforme a lo dispuesto en el Artículo 121 de la Ley N° 2902 - Ley de Aeronáutica Civil, a si como en los Artículos 42 al 49 de la Ley N° 165 - Ley General de Transportes, todos ellos expresamente invocados en la petición de Informe escrito.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el marco de la Ley N° 2902, ejerce competencias eminentemente técnicas, operativas y de seguridad operacional, vinculadas a la certificación, supervisión técnica y fiscalización aeronáutica, no así a la fijación, aprobación ni regulación económica de tarifas aéreas.”

10. Informe detalladamente si el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, como cabeza de sector, ha instruido a BOA y DGAC el cumplimiento de los principios de calidad, eficiencia, protección al usuario y libre competencia establecidos en los Art.





MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA

121 de la Ley N° 2902, respecto a la fijación tarifaria en rutas de integración nacional como Pando. Adjunte resoluciones ministeriales, instructivos o lineamientos.

Respuesta 10. - De acuerdo con la información proporcionada por el Viceministerio de Transportes, a través de Nota Interna NI/MOPSV/VMT/DESP N° 031/2026 de fecha 22 de enero de 2026, se tiene lo siguiente:

“Los principios de calidad, eficiencia, protección al usuario y libre competencia establecidos en el Art. 121 de la Ley N° 2902, respecto a la fijación tarifaria en rutas de integración nacional como Pando, no corresponden a BoA ni a la DGAC, sino que se encuentran expresamente atribuidos a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT.

Por otra parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC, en el marco de la Ley N° 2902, ejerce competencias eminentemente técnicas, operativas y de seguridad operacional, vinculadas a la certificación, supervisión técnica y fiscalización aeronáutica; Boliviana de Aviación (BoA), como empresa estatal, opera dentro del marco de la Ley 2902, cumpliendo con sus regulaciones. En ese sentido, DGAC y BoA no ejercen competencia en la fijación, aprobación ni regulación económica de tarifas aéreas.”.

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.


Mauricio Zamora Liebers
MINISTRO
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MOPSV
MZL/MCA/RMM
Adj. Lo citado.
C.c. Arch.

www.oopp.gob.bo
Av. Mariscal Santa Cruz – esq. Calle Oruro
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz
Telf.: (591-2)- 2119999 – 2156600
La Paz – Bolivia